

1500901-90.2022.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATHEUS CURSINO VILLELA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179947/2022 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 25923463 -

DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2179947 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KATLEN CATARINA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

1ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras-SP - cep 17280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500901-90.2022.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500901-90.2022.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179947/2022 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 25923463 -

DEL.POL.PEDERNEIRAS, 2179947 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KATLEN CATARINA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATHEUS CURSINO VILLELA

Vistos.

KATLEN CATARINA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO por infração ao art. 33, "caput" c.c. o artigo 40, inciso V da lei 11.343/06, porque, conforme consta na denúncia, no dia 04 de julho de 2022, por volta das 10h15min., na Rodovia SP 225, Km 224, área rural, nesta município e Comarca de Pederneiras, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas

interestadual, 10 (dez) porções de “maconha”, com peso líquido total de 1.800kg (um quilo e oitocentos gramas), e 15 (porções) de “maconha”, com peso total de 2.360kg (dois quilos e trezentos e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

A ré foi presa em flagrante, oportunidade em que foi deliberada a conversão da prisão em preventiva. (fls. 51/53).

A ré foi citada (fl. 162) e apresentou defesa prévia às fls. 145/146.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 06 de setembro de 2022 foram ouvidas as testemunhas da Acusação, sendo a ré interrogada ao final.

As partes apresentaram memoriais.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação prévia de entorpecentes (fls. 19/25), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 68/72), relatório final (fls. 74/75), laudo pericial de aparelho celular (fls. 190/199), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

O policial militar rodoviário Sérgio Ribas Júnior, em juízo, disse que relatou que estavam em fiscalização pela rodovia e abordaram o ônibus. Ao entrar no salão de passageiros do ônibus, sentiram forte odor de maconha. Perto do assento 31, o odor ficou muito forte. A ré imediatamente confessou que estava com drogas. Localizaram a maconha – cerca de 4 quilos – parte estava amarrada no corpo da ré com fitas e um pouco na bolsa de mão. Na região da genitália da acusada também foi encontrada droga, após revista da policial feminina. O itinerário do ônibus é Campo Grande a Belo Horizonte. Confirmaram por meio da passagem dela que a origem foi Campo Grande. A ré confirmou que pegou a droga em um hotel em Campo Grande e levaria até Belo Horizonte, mas não disse para quem levaria, ou o local em que entregaria. A acusada confessou o tráfico e disse que receberia a quantia de R\$5.000,00 para fazer o transporte.

O policial militar rodoviário Arni Vitor Stripari reiterou o depoimento de seu companheiro.

A ré, em interrogatório judicial, confessou a prática do delito. Relatou que estava em Belo Horizonte e comentou que precisava de dinheiro para pagar o advogado e um exame médico para sua mãe. Uma conhecida lhe disse que pegaria seu telefone. Dias depois, um desconhecido lhe telefonou, oferecendo que fizesse o transporte da droga de Campo Grande a Belo Horizonte, e aceitou. Aceitou o serviço porque estava desesperada, pois a mãe estava doente. Receberia R\$ 5.000,00. Afirmou estar arrependida.

No mais, nada há nos autos que indique a intenção das testemunhas em incriminar indevidamente a acusada. Não há motivos para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo auto de apreensão das drogas, bem como pelo laudo pericial realizado.

O laudo pericial de entorpecentes (fls. 68/72) constatou a presença da substância popularmente conhecida como “Maconha”, no material encontrado e na bolsa da ré (laudo Fls. 137/140). A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as condições da abordagem tornam certa a finalidade de traficância.

Dessa forma, não há outro caminho senão a condenação.

Passo à dosimetria.

Analizadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal à espécie. A ré não ostenta Maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade da ré e sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. A seu turno, de rigor a valoração da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, conforme previsto no artigo 42, da Lei de Drogas. Dessa forma, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido em posse da ré (4.160 gramas de massa líquida), tenho como adequado o aumento da pena em 1/8. O

aumento será calculado tendo por base o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça: (...)Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.(...) [AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.]] Fixo a pena base, portanto, em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Ausentes circunstâncias agravantes. Reduzo a pena fixada na primeira fase e a retorno ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artífo 40 inciso V da Lei 11.343/06, já que trata-se de tráfico interestadual, aumento em 1/6 e torno definitiva a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

Inacabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida em posse da ré é indicativa de seu envolvimento com o crime organizado, que não iria entregar tal quantidade a pessoa inexperiente e sem qualquer ligação anterior.

A propósito, destaco que o Tema 1.154 do STJ ainda está pendente de julgamento.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, tendo em vista a primariedade da ré e a quantidade de pena aplicada.

Não há notícias da condição econômica da ré. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário-mínimo.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis da pena em face do quantum da pena.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para CONDENAR a ré KATLEN CATARINA DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, na unidade mínima permitida.

REVOGO a prisão preventiva da ré, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e o regime imposto e lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. Expeça- alvará de soltura com as cautelas de praxe.

DETERMINO a destruição das amostras guardadas para contraprova, devendo a z.

Serventia comunicar a Autoridade Policial para tanto (art. 525, NSCGJ), após o trânsito em julgado.

Custas pela ré, observada a gratuidade de justiça que ora se defere.

Com o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, artigos 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, artigo 398) e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Pederneiras, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA